

Nr. 160 Kriegsleistungsgesetz vom 21. Mai 1935. Nicht veröffentlicht.

R 5/16, Bl. 109–115 Abschrift¹

Beginn:

Beginn:

Die Reichsregierung hat das folgende Gesetz beschlossen, das hiermit verkündet wird:

§ 1

(1) Alle Reichsangehörigen² sind nach den Bestimmungen dieses Gesetzes zu Kriegsleistungen verpflichtet.

(2) Der Kriegsleistungspflicht sind ferner unterworfen die juristischen Personen, nicht rechtsfähige Personenvereinigungen, Anstalten und Einrichtungen des öffentlichen oder privaten Rechts.

§ 2

Der Führer und Reichskanzler bestimmt, wann die Pflicht zu Kriegsleistungen eintritt und erlischt. Die Pflicht zu Kriegsleistungen tritt ferner ein, wenn der Führer und Reichskanzler den Verteidigungszustand erklärt oder die Mobilmachung anordnet.

§ 3

(1) Die Kriegsleistungspflicht umfaßt Dienst- und Sachleistungen, sowie sonstige Handlungen, Duldungen und Unterlassungen, die zur Verteidigung des Reichs oder zur Sicherung des Lebens des Deutschen Volkes gefordert werden. Unter Sachleistung ist auch die Übertragung von Rechten zu verstehen.

(2) Die Kriegsleistungspflicht geht allen privatrechtlichen Verpflichtungen vor.

§ 4

Die Leistungen werden auf Grund von allgemeinen Anordnungen oder Einzelverfügungen der zuständigen Reichsbehörden oder der von diesen dazu ermächtigten Stellen in Anspruch genommen.

§ 5

Wird eine Gemeinde wegen einer Leistung in Anspruch genommen, deren Erfüllung nicht unmittelbar aus den eigenen Mitteln der Gemeinde gefordert wird, so ist sie ermächtigt, die in der Gemeinde nach § 1 Leistungspflichtigen ihrerseits zur Leistung heranzuziehen. Diese Bestimmung gilt sinngemäß auch für die übrigen juristischen Personen des öffentlichen Rechts (§ 1 (2)) im Verhältnis zu ihren Mitgliedern oder Angehörigen.

¹ Weitere Exemplare in: R 7/2234, Bl. 23–27; MA, RW 19/503, Bl. 16–18. Zur Begründung s. Dok. Nr. 138, zur Verabschiedung Dok. Nr. 159 P. 2.

² In der KabVorl. vom 10. 4. 35 stattdessen noch: „Alle Deutschen“. Zu letzten redaktionellen Änderungen s. PA, R 34027, Bl. 135.

§ 6

Der Leistungspflichtige ist für die vollständige und rechtzeitige Erfüllung der geforderten Leistungen verantwortlich.

§ 7

Ist infolge eines Umstandes, den der Leistungspflichtige zu vertreten hat, die Leistung nicht, nicht ordnungsgemäß oder nicht rechtzeitig zu erlangen, so kann sie unbeschadet der Bestimmungen der §§ 8, 9, 10, 18, 19 und 20 anderweitig auf Kosten des Leistungspflichtigen herbeigeführt werden.

§ 8

(1) Zur Sicherstellung von Sachleistungen kann die Beschlagnahme angeordnet werden.
(2) Durch die Beschlagnahme wird, wenn nicht die anordnende Stelle etwas anderes bestimmt, das Verfügungsrecht des bisher Berechtigten an den beschlagnahmten Gegenständen aufgehoben. Die Besitzer sind verpflichtet, sie im bisherigen Zustande zu erhalten und pfleglich zu behandeln. Veränderungen dürfen an ihnen nur mit Erlaubnis der die Beschlagnahme anordnenden oder der von ihr ermächtigten Stelle vorgenommen werden.

§ 9

Zur Verwirklichung geforderter Sachleistungen kann die Übernahme des Eigentums, sonstiger Rechte und des Besitzes, sowie die Zwangsbewirtschaftung von Betrieben angeordnet werden; die Entziehung des Eigentums an Grundstücken regelt sich nach den geltenden Enteignungsgesetzen.

§ 10

Zur Sicherstellung und zwangsweisen Verwirklichung der Leistungen können auch angemessene andere Zwangsmittel durch die Ausführungsverordnung vorgesehen werden.

§ 11

Die Maßnahmen nach den §§ 8 bis 10 sind auch zulässig, wenn eine leistungspflichtige Person nicht vorhanden oder nicht ohne weiteres feststellbar ist.

§ 12

Dem Zugriff der Gläubiger im Wege der Zwangsvollstreckung oder Arrestvollziehung unterliegt das von den Zwangsmaßnahmen nach den §§ 8 bis 11 Betroffene bis zur Freigabe durch die zuständige Stelle nicht, soweit durch diesen Zugriff nach Entscheidung der anfordernden Stelle der Zweck der Zwangsmaßnahmen beeinträchtigt wird.

§ 13

Jede aufgrund dieses Gesetzes erfolgte Leistung ist von dem, der sie entgegennimmt, dem Leistenden zu bescheinigen, soweit nicht hinsichtlich der Dienstleistungen etwas anderes bestimmt wird.

§14

- (1) Für die Leistung wird eine Vergütung gewährt, soweit sie nicht billigerweise unentgeltlich gefordert werden kann.
- (2) Sind infolge von Leistungen Schäden außergewöhnlicher Art ohne Verschulden des Geschädigten entstanden, so wird eine Entschädigung gewährt.
- (3) Die Höhe der Vergütungen und Entschädigungen unterliegt der freien Vereinbarung, soweit nicht aufgrund anderer Vorschriften eine Regelung besteht. Kommt eine Vereinbarung nicht zustande, so werden die Vergütungen und die Entschädigungen durch die zuständigen Behörden oder die von ihnen ermächtigten Stellen unter Ausschluß des Rechtsweges festgesetzt.
- (4) Vorstehende Vorschriften finden auf den Fall des § 5 Anwendung mit der Maßgabe, daß die dort genannten Körperschaften die erhaltenen Vergütungen und Entschädigungen in vollem Umfange unverzüglich den Leistungspflichtigen zuzuleiten haben; die Körperschaften werden hierdurch gegenüber den einzelnen Leistungspflichtigen von jeder Verbindlichkeit frei.

§ 15

Die Vergütungen werden auf Grund von Leistungsbescheinigungen, die Entschädigungen auf Grund der diese festsetzenden Nachweise ausgezahlt.

§ 16

Die bei Inanspruchnahme und in Ausführung der Kriegsleistungspflicht erlangten Kenntnisse von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen dürfen nur zu den in diesem Gesetz vorgesehenen Zwecken benutzt werden, über andere Tatsachen, an deren Nichtbekanntwerden die Betroffenen ein berechtigtes Interesse haben, ist Verschwiegenheit zu beobachten.

§ 17

Von der Verpflichtung zu persönlichen Diensten (§ 3) sind alle Personen vom vollendeten 65. Lebensjahr ab, Mütter von Kindern unter 15 Jahren, mit denen sie in häuslicher Gemeinschaft leben, Schwangere vom 6. Monat ihrer Schwangerschaft an bis 2 Monate nach der Niederkunft, anerkannt arbeitsunfähige Personen sowie Jugendliche bis zum vollendeten 15. Lebensjahr befreit.

§ 18

(1) Wer eine ihm nach den §§ 3, 6, 8 (2), 13 und 16 dieses Gesetzes obliegende Pflicht nicht, nicht ordnungsmäßig oder nicht rechtzeitig erfüllt, wird, wenn die Tat nicht nach anderen Vorschriften mit schwererer Strafe bedroht ist, mit Gefängnis und mit Geldstrafe bis zu 100 000 RM oder mit einer dieser beiden Strafen bestraft. In besonders schweren Fällen von Verstößen gegen den § 6 kann auf Tod, lebenslanges oder zeitiges Zuchthaus erkannt werden. Ein besonders schwerer Fall ist namentlich dann anzunehmen:

– 1.

wenn die Tat das Wohl des Volkes schwer geschädigt oder gefährdet hat und der Täter hiermit gerechnet hat oder rechnen mußte;

– 2.

wenn sich ein besonders verwerflicher, verbrecherischer Wille des Täters in der Art der Begehung der Tat oder in der vorsätzlichen Verursachung schwerer Schäden für andere gezeigt hat.

(2) Ist die Tat nach (1) fahrlässig begangen, so ist die Strafe Geldstrafe bis zu 150 RM oder Haft, in besonders schweren Fällen oder im Wiederholungsfall Geldstrafe bis 10 000 RM oder Gefängnis.

(3) Die Strafbestimmungen des Abs. (1) gelten auch für den, der die Erfüllung der einem anderen nach diesem Gesetz obliegenden Pflicht hindert oder zu hindern sucht oder dazu oder zu einer Pflichtverletzung nach Abs. (1) auffordert oder anreizt.

(4) Gegenstände, deren Vorhandensein pflichtwidrig verschwiegen oder auf andere Weise dem behördlichen Zugriff entzogen worden sind oder auf die sich eine Zuwiderhandlung gegen dieses Gesetz bezieht, können zu Gunsten des Reichs eingezogen werden, auch wenn sie dem Täter oder Teilnehmer nicht gehören. Die Einziehung unterbleibt, wenn der von der Einziehung Betroffene weder von der Zuwiderhandlung Kenntnis noch aus ihr einen Vorteil gehabt hat. Rechte eines anderen an eingezogenen Gegenständen bleiben insoweit bestehen, als diese Voraussetzung in der Person des anderen vorliegt.

(5) In den Fällen der Abs. (1) und (3) kann neben der Strafe angeordnet werden, daß die Verurteilung auf Kosten des Verurteilten öffentlich bekanntzumachen ist. Umfang und Art der Bekanntmachung werden in der Entscheidung bestimmt.

§ 19

(1) Wird ein Unternehmer wegen einer Tat nach § 18 verurteilt, so kann ihm das Gericht im Urteil die Weiterführung des Betriebes ganz oder teilweise untersagen oder unter Bedingungen gestatten. Neben der Untersagung kann das Gericht die gänzliche oder teilweise Schließung der Geschäfts- oder Betriebsräume anordnen, in denen die strafbare Handlung begangen worden ist, wenn begründeter Verdacht besteht, daß in den Geschäfts- oder Betriebsräumen weitere Straftaten gleicher Art begangen werden würden.

(2) Die Untersagung der Weiterführung des Betriebes sowie die Schließung der Geschäfts- oder Betriebsräume kann das Gericht vorläufig durch Beschluß anordnen. Ist die Untersagung oder die Schließung in einem Urteil angeordnet, so kann im Urteil verfügt werden, daß diese Maßnahmen mit der Verkündung des Urteils in Kraft treten.

(3) Die Maßnahmen nach (1) und (2) dürfen nur auf Antrag der Staatsanwaltschaft angeordnet werden.

(4) Die zuständige Verwaltungsbehörde kann die Wiederaufnahme des Betriebes gestatten oder die Schließung der Geschäfts- oder Betriebsräume aufheben, wenn und solange die Bedürfnisse der Reichsverteidigung es erfordern.

§ 20

Zur Aufrechterhaltung der Ordnung in der Erfüllung der Kriegsleistungspflicht können gegen die in § 1 genannten Leistungspflichtigen, unbeschadet ihrer strafrechtlichen Verantwortlichkeit, Geldbußen von den zuständigen Verwaltungsbehörden verhängt werden. Die näheren Bestimmungen darüber bleiben der Ausführungsverordnung vorbehalten.

§ 21

Die Bestimmungen des Volksdienstgesetzes³ werden durch dieses Gesetz nicht berührt.

§ 22

³ Dok. Nr. 164.

Die zuständigen Reichsminister erlassen im Einvernehmen mit dem Reichsverteidigungsminister die zur Durchführung dieses Gesetzes erforderlichen Rechtsverordnungen und allgemeinen Verwaltungsvorschriften⁴.

Berlin, den 21. Mai 1935

Der Führer und Reichskanzler
Adolf Hitler

und die Reichsregierung⁵.

Anmerkung: Der in § 22 des K.L.G. erwähnte Reichsverteidigungsminister führt nach Verkündung des Wehrgesetzes die Bezeichnung „Der Reichskriegsminister und Oberbefehlshaber der Wehrmacht“.

*Vermerk
zum Kriegsleistungsgesetz vom 21. V 1935*

Die Veröffentlichung des Kriegsleistungsgesetzes vom 21. V. 1935 bleibt ausgesetzt. Das Gesetz tritt am 21. V. 1935 in Kraft.

Der Führer und Reichskanzler
Adolf Hitler

⁴ Die entsprechenden Vorarbeiten der Ressorts bat das RKrM im Frühjahr 1936 zurückzustellen, um der endgültigen zentralen Abgrenzung des für persönliche Kriegsleistungen in Frage kommenden Personenkreises nicht vorzugreifen; für die Planungen am Beispiel des RVM s. R 5/16, Bl. 65 ff.; R 5/19. Das *KriegsleistungsG* (KLG) wurde in der Folge zum *Gesetz über Leistungen für Wehrzwecke* (*WehrleistungsG* – WLG) vom 13. 7. 38 (RGBl. I S. 887) umgearbeitet, welches die getarnte Inanspruchnahme von Leistungen bereits in Spannungszeiten ermöglichte, und schließlich zum *Gesetz über Sachleistungen für Reichsaufgaben* (*ReichsleistungsG* – RLG) vom 1. 9. 39 (RGBl. I S. 1639, 1645) erweitert. S. Folgeband, Dok. vom 26. 6. 36.

⁵ Diese Zeile wohl nur eine pauschale Zusammenfassung der Abschrift.

Zitierhinweis

Nr. 160 Kriegsleistungsgesetz vom 21. Mai 1935. Nicht veröffentlicht. in: Akten der Reichskanzlei. Regierung Hitler 1933-1945, Band II/1934/35, bearb. von Friedrich Hartmannsgruber (Digitale Fassung, hrsg. von dem Präsidenten und dem Sekretar der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften und für das Bundesarchiv von Michael Hollmann).

<https://aktenreichskanzlei.bundesarchiv.de/dokumente/arh02d160>